ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дело № 8-Г10-42

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

г. Москва 25 января 2011 г.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации в составе

председательствующего Горшкова В.В.,
судей Харланова А.В. и Момотова В.В.

рассмотрела в открытом судебном заседании частную жалобу Смирновой Любови Николаевны на определение судьи Ярославского областного суда от 19 ноября 2010 г., которым возвращено её заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Момотова В.В., Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

установила:

Смирнова Л.Н. обратилась в Ярославский областной суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок и права на исполнение судебного акта в разумный срок, сославшись на то, что уголовное дело по её заявлению о привлечении к уголовной ответственности руководителей ООО СК «Волга Дом» возбуждено только 25 августа 2010 г. и на длительное неисполнение решения Ленинского районного суда г. Ярославля от 25 июня 2009 г., которым с учетом определения судебной коллегии по гражданским делам Ярославского областного суда от 28 сентября 2009 г. расторгнут договор на участие в

инвестировании строительства, заключенный между ней и ООО СК «Волга Дом», и взыскано с указанного общества в ее пользу 1 931 015 руб.

Определением судьи Ярославского областного суда от 19 ноября 2010 г. заявление Смирновой Л.Н. возвращено на основании пункта 1 части 1 статьи 244.6 ГПК Российской Федерации, поскольку заявление подано лицом, не имеющим права на его подачу.

В частной жалобе Смирновой Л.Н. ставится вопрос об отмене данного определения судьи по мотиву его незаконности и необоснованности.

Проверив материалы, обсудив доводы частной жалобы, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации не находит оснований для ее удовлетворения и отмены определения судьи.

Как следует из материалов, Смирновой Л.Н. ставился вопрос о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, выразившееся в принятии должностными лицами межрайонного отдела УФССП по г. Ярославлю (судебных приставов-исполнителей и дознавателей) постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении ООО СК «Волга Дом» и возбуждении уголовного дела в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ООО СК «Волга Дом» только 25 августа 2010 г.

Между тем частью 1 статьи 1 Федерального закона от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» (далее – Закон) предусмотрено, что граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, российские, иностранные и международные организации, являющиеся в судебном процессе сторонами или заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора третьими лицами, взыскатели, должники, а также подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осуждённые, оправданные, потерпевшие, гражданские истцы, гражданские ответчики в уголовном судопроизводстве, в предусмотренных федеральным законом случаях другие заинтересованные лица при нарушении их права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта, предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в разумный срок могут обратиться в суд, арбитражный суд с заявлением о присуждении компенсации за такое нарушение в порядке, установленном данным Федеральным законом и процессуальным законодательством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 3 Закона заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное судопроизводство в разумный срок может быть подано в суд в шестимесячный срок со дня вступления в законную силу приговора или постановления суда, принятых по делу, либо другого судебного решения, которым прекращено уголовное судопроизводство.

В случае установления подозреваемого или обвиняемого заявление о присуждении компенсации за нарушение права на уголовное

судопроизводство в разумный срок может быть подано до прекращения уголовного преследования или до вступления в законную силу обвинительного приговора суда, если продолжительность производства по уголовному делу превысила четыре года и заявитель ранее обращался с заявлением об ускорении его рассмотрения в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации (пункт 7 статьи 3 Закона).

Под уголовным судопроизводством пункт 56 статьи 5 УПК Российской Федерации понимает досудебное и судебное производство по уголовному делу.

Из смысла данных правовых норм в их системной связи следует, что заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок может быть подано в защиту предполагаемого нарушенного права на разумные сроки досудебного и судебного производства по уголовному делу, связанному с привлечением лица к уголовной ответственности.

Суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок подано лицом, не имеющим право на его подачу, поскольку отсутствует приговор, вынесенный по уголовному делу в отношении него, либо иное постановление принятое дознавателем, следователем, прокурором о прекращении уголовного судопроизводства, а также не установлено лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого и продолжительность производства по уголовному делу не превысила 4 года.

Вместе с тем Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации считает необходимым отметить, что нарушение сроков возбуждения уголовного дела не включено законодателем в перечень оснований для возникновения права на обращение с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок.

Таким образом, факт длительного бездействия должностных лиц межрайонного отдела УФССП по г. Ярославлю, выразившегося в неоднократном вынесении постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела не является согласно названным правовым нормам достаточным основанием для возникновения права на обращение в суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок, поскольку не входит в стадию досудебного производства по уголовному делу, так как само уголовное дело еще не возбуждено.

Следовательно, у Смирновой Л.Н. отсутствует право на компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разумный срок в связи нарушением сроков возбуждения уголовного дела.

Что касается требования Смирновой Л.Н. о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, то

заявитель не обладает правом на обращение в суд также и с этим требованием.

Так, из содержания статьи 1 Закона следует, что правом на обращение в суд с заявлением о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок в порядке и по основаниям, предусмотренным указанным законом, наделены взыскатели, право которых нарушено исполнением в разумный срок судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Согласно статье 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации бюджет – это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

Как следует из статьи 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, денежные обязательства – это обязанность получателя бюджетных средств уплатить бюджету, физическому лицу или юридическому лицу за счёт средств бюджета определенные денежные средства.

Таким образом, для предъявления требования о присуждении компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок должно иметь место неисполнение денежного обязательства со стороны Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, то есть неисполнение установленной решением суда обязанности должника уплатить взыскателю определённую денежную сумму.

Как видно из материалов и содержания заявления, Смирновой Л.Н. ставится вопрос о присуждении компенсации в связи с длительным неисполнением решения Ленинского районного суда г. Ярославля от 25 июня 2009 г., которым с учетом определения судебной коллегии по гражданским делам Ярославского областного суда от 28 сентября 2009 г. расторгнут договор на участие в инвестировании строительства и взыскано с ООО СК «Волга Дом» в ее пользу 1 931 015 руб., то есть судебного акта, не предусматривающего обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Согласно пункту 1 части 1 статьи 244.6 ГПК Российской Федерации суд возвращает заявление о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного постановления в разумный срок, если при рассмотрении вопроса о принятии заявления к производству установит, что заявление подано лицом, не имеющим права на его подачу.

Учитывая, что предусмотренных гражданским процессуальным законом оснований для принятия заявления Смирновой Л.Н. не имелось, судья пришёл к правильному выводу о том, что данное заявление подлежит возврату.

Нарушений норм материального и процессуального права, повлекших вынесение незаконного определения, в том числе и тех, на которые имеется ссылка в частной жалобе, судом не допущено.

Доводы частной жалобы не могут повлечь отмену определения судьи Ярославского областного суда от 19 ноября 2010 г., так как основаны на неправильном толковании положений названного Закона и ГПК Российской Федерации.

Таким образом, определение судьи Ярославского областного суда от 19 ноября 2010 г. является законным и обоснованным. Оснований для его отмены по доводам частной жалобы не имеется.

На основании изложенного и руководствуясь статьями 373, 374 ГПК Российской Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации

определила:

определение судьи Ярославского областного суда от 19 ноября 2010 г. оставить без изменения, частную жалобу Смирновой Любови Николаевны – без удовлетворения.

Председательствующий

Судьи